

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5086800-68.2023.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: ANA PAULA DOS SANTOS BENTO (RECORRIDO)

AGRAVADO: UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ANA PAULA DOS SANTOS BENTO (evento 68) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 63) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto: (1) não restou demonstrada a existência da similitude fático-jurídica entre as hipóteses confrontadas; (2) foram apresentados paradigmas que não se prestam a comprovar divergência jurisprudencial, em sede de PRU.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 49) conheceu e deu provimento ao recurso inominado da UNIRIO para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de reconhecimento do direito da autora à progressão funcional, a partir da data em que entrou em exercício.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 54), aduzindo que: *“a recorrida deveria a cada 12 (doze) meses ser progredida de um padrão para outro imediatamente superior, dentro da mesma classe e do último padrão de uma classe para o inicial da classe imediatamente superior.”*

Outrossim, apontou como paradigmas os seguintes processos: 5122018-31.2021.4.02.5101, 5010441-60.2022.4.02.5118, 5055873-22.2023.4.02.5101 e 5081806-94.2023.4.02.5101, julgados pela 6ª Turma Recursal/SJRJ; 5120346-85.2021.4.02.5101, 5024150-82.2023.4.02.5101, 5007309-43.2022.4.02.5102, 5046077-12.2020.4.02.5101, 5034378-19.2023.4.02.5101, 5124849-52.2021.4.02.5101 e 5017818-02.2023.4.02.5101, julgados pela 7ª Turma Recursal/SJRJ; 5010229-63.2022.4.02.5110, 5081135-08.2022.4.02.5101, 023518-27.4.02.5101, 5023514-87.2021.4.02.5101, julgados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ; PEDILEF 5012743-46.2017.4.04.7102, 0501999-48.2009.4.05.8500, 5012743-46.2017.4.04.7102, julgados pela TNU; Decisão proferida pelo Gestor, no Processo 5003292-98.2021.4.02.5101, PUIL 1669, julgado pelo STJ; sentença proferida nos autos do Processo 5081135-08.2022.4.02.5101 pelo 10º Juizado Especial Federal.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, requerendo seja reformada a decisão agravada, a fim de que seu pedido de uniformização seja admitido.

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 63) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência com a fundamentação abaixo, sem que a mesma tenha sido combatida pelo Agravante:

“5. Ocorre que, no caso concreto, a demanda versa sobre o reconhecimento do direito à progressão funcional de servidor público da UNIRIO a progressões a cada 12 meses da data de ingresso na carreira. Entretanto os paradigmas indicados não possuem relação com a lei que rege a carreira da autora, bem como o tema 206 julgado pela Turma Nacional de Uniformização não menciona qual é o interstício para que ocorram promoções no serviço público, apenas indica que “o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório”.

6. Nesse sentido, conforme se depreende da fundamentação do caso concreto, não há similitude para aplicação de qualquer dos paradigmas indicados:

Destaque-se que a carreira da parte autora possui Lei própria e, portanto, não deve ser aplicada a Lei n.º 8.691/93, tampouco o Decreto nº 84.669/1980, mas sim a Lei nº 11.091/2005, que estabelece o prazo legal de 18 (dezoito) meses para a progressão.

Ao entrar para uma carreira, o servidor submete-se às regras estabelecidas para o cargo, mesmo que regras mais benéficas tenham sido estipuladas para outras carreiras, como é o caso do Decreto 84.669/80, mencionado pela parte autora, que estabelece o interstício de 12

(doze) meses.

Assim, não caberia ao Poder Judiciário modificar essa previsão da Lei 11.091/2005, diminuindo de 18 (dezoito) para 12 (doze) meses o interstício estipulado por uma norma legal válida.

7. Com relação ao pedido nacional de uniformização, melhor sorte não lhe assiste.

8. Quanto aos paradigma desta Seção Judiciária, nos termos do art. 14, § 2º, da Lei 10.259/2001, e do art. 12, § 1º, a e b, do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, é cabível o pedido de uniformização nacional de interpretação de lei federal quando houver divergência entre turmas recursais de regiões distintas ou quando a decisão recorrida for contrária à súmula ou à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da própria Turma Nacional de Uniformização.

9. Dessa forma, no incidente de uniformização nacional de interpretação de lei federal, apenas os julgados divergentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais ou por Turmas Recursais de Juizados Especiais Federais de diferentes regiões são paradigmas válidos para demonstração do dissídio jurisprudencial, de modo que não se prestam para tanto decisões de Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais de Justiça dos Estados, Supremo Tribunal Federal, de Turmas Recursais de Juizados Especiais Federais da mesma região ou de Tribunais da Justiça do Trabalho, conforme já decidiu a própria Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais.

10. Quanto a suposta divergência em face do Tema 206 julgado pela Turma Nacional de Uniformização, a mesma fundamentação apresentada para inadmitir o incidente regional se aplica aqui, uma vez que, a demanda versa sobre o reconhecimento do direito à progressão funcional de servidor público da UNIRIO a progressões a cada 12 meses da data de ingresso na carreira e o tema 206 não faz menção sobre o interstício para que ocorram promoções no serviço público, apenas indica que "o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório".

Por outro lado, a argumentação da Agravante se concentra na afirmação de que “a Recorrente deveria progredir após o interstício de 12 (doze) meses, ou seja, a cada mês de abril subsequente. Ocorre que a Administração só progride o recorrido, no caso, no mês de setembro de cada ano, com reflexos em sua verba salarial. Tal discrepância fere de forma direta o princípio da isonomia, tendo sido a matéria objeto de Uniformização de Jurisprudência perante a Turma Nacional de Uniformização, como se verá a seguir”.

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 49) conheceu e deu provimento ao recurso inominado da UNIRIO, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de reconhecimento do alegado direito da autora à progressão funcional, a partir da data em que entrou em exercício, conforme ementa do julgado adiante reproduzido:

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO DA UNIRIO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RE A CONSIDERAR, PARA EFEITO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS, O INTERSTÍCIO DE 12 (DOZE) MESES DE EFETIVO EXERCÍCIO em detrimento do DE 18 (DEZOITO) MESES PREVISTO NA LEI Nº 11.091/2005, QUE ESTRUTURA O PLANO DE CARREIRA DO CARGO DA parte AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - carreira da parte autora possui Lei própria e, portanto, não deve ser aplicada a Lei n.º 8.691/93, tampouco o Decreto nº 84.669/1980, mas sim a Lei nº 11.091/2005 - A ESTIPULAÇÃO DO INTERSTÍCIO DE 18 MESES NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, PORQUE NÃO IGUALA SERVIDORES COM TEMPOS DE SERVIÇO DIFERENTES - RECURSO DA unirio CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.”

In casu, cumpre destacar que os paradigmas julgados pela 7ª Turma Recursal/SJRJ, Superior Tribunal de Justiça, Turma Nacional de Uniformização, bem como decisões do Gestor da SJRJ e sentença de Juizado Especial Federal não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial, no pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Outrossim, afigura-se insuficiente para a demonstração de dissídio jurisprudencial a mera transcrição de ementas de julgados na forma realizada pela parte agravante, sendo imprescindível o cotejo analítico para com o fito de indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, sobretudo, se considerado que os acórdãos paradigmas válidos abordam questões relativas a cargos não regidos pela Lei nº 11.091/2005.

Acerca do PEDILEF Nº 00653802120044036301, destaco:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Por tais razões, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora para o processamento do Agravo do evento 67, endereçado à Turma Nacional de Uniformização.